

1520245-41.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1520245-41.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520245-41.2019.8.26.0050, c. 1072/21

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2058773/2019 - 13º

D.P. CASA VERDE, 3628153 - 13º D.P. CASA VERDE, 10555/18/113 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 30 de dezembro de 2018, por volta das 23h50, na Rua Voluntários da Pátria, n 2303, 02º andar, Santana, São Paulo - SP, subtraiu, para si, durante repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 01 notebook, marca Samsung, pertencente à vítima C. B. d. O.

A denúncia foi recebida em 05 de outubro de 2021 (fls. 128/129). O réu foi citado pessoalmente (fls. 167) e apresentou resposta à acusação (fls. 171/180).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum, sendo o acusado interrogado nesta data. Não foram requeridas novas diligências.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Em relação às penas, pleiteou a manutenção das qualificadoras, com aumento da pena-base pela presença de duas qualificadoras, bem como por ser

portador de maus antecedentes, a incidência da causa de aumento do furto noturno, regime fechado, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a fixação das penas no mínimo legal, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A vítima afirmou que em seu consultório há sistema de alarme e câmeras. No dia dos fatos, o alarme foi acionado e o depoente acessou as câmeras de seu consultório, verificando que havia um indivíduo no interior do local, para o qual rumou rapidamente, mas lá chegando o indivíduo já havia deixado o local. Acionou o 190, mas ninguém foi preso no dia. Nada foi recuperado, sendo que foi subtraído um televisor ou um notebook, não tendo certeza porque houve mais de um furto no local. Ao visualizar as imagens, reconheceu o furtador como aquele que já havia ingressado em seu consultório em outras oportunidades e subtraído bens do local. Afirma que também vizinhos vinham sofrendo furtos similares e que ao verificar as imagens era possível constatar-se que se tratava da mesma pessoa. A forma de ingresso no local foi a mesma, ou seja, pelo telhado (que é alto) e com rompimento do forro de gesso. No Distrito Policial foram-lhe apresentadas diversas fotos de pessoas diversas, sendo que dentre elas o depoente conseguiu identificar um indivíduo. Não fez reconhecimento pessoal. Em audiência, reconheceu o réu como aquele que aparece nas imagens.

Os policiais civis relataram que após o registro da ocorrência pela vítima e com o acesso às imagens do local, lograram identificar o indivíduo pelas características físicas e também pela forma de agir. Informaram que o réu havia sido preso em flagrante antes dos fatos, oportunidade na qual foi possível vê-lo pessoalmente e colher suas características físicas, sendo que ambos os policiais informaram que era marcante nele o pé longilíneo e uma tatuagem na perna. Informaram que na época estavam ocorrendo diversos furtos na região, todos com acesso ao local pelo telhado, mediante escalada e que o furtador aparecia nas imagens agachado, para evitar sensores de presença e câmeras. O policial Wilker reconheceu a tatuagem apresentada pelo réu em audiência. Informaram que apresentaram à vítima diversas fotos de indivíduos diversos, sendo que a vítima logrou reconhecer o réu. Nunca tiveram contato direto com o réu após a prisão em flagrante dele, sendo que familiares diziam que ele morava na rua e era usuário de drogas.

O réu fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Em que pese o suscitado pela defesa, existem elementos suficientes a comprovar a autoria delitiva em desfavor do acusado, que foi reconhecido pela vítima, ratificando-se o reconhecimento fotográfico feito em sede policial.

É de se anotar que, embora o reconhecimento tenha se dado com base nas imagens e não com o contato direto entre réu e vítima, tratou-se de um reconhecimento que, no contexto probatório, mostrou-se seguro. Ora, ao se analisar as imagens do dia dos fatos, é possível verificarem-se, de imediato, características muito semelhantes entre o réu e o indivíduo que aparece nas imagens: estatura, compleição física, queixo saliente, formato do rosto, com nariz saliente. E os depoimentos colhidos, em especial dos policiais, trouxeram informações relevantes, que viabilizaram a identificação certa do réu. Duas foram as informações: pés longilíneos e tatuagem na perna. Instado a exibir a perna, foi possível verificar-se que o réu tem pés longilíneos e que apresenta uma tatuagem de tamanho relevante na perna direita. Nas imagens, especificamente às 23:49:43 horas é possível verificar-se que o furtador tem pés longilíneos. Às 23:51:13 horas, quando o furtador sobre na cadeira para deixar o local, é possível verificar-se tatuagem com formato muito similar ao do réu.

Destaca-se que os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos

depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conheciam anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

A despeito da alegação de que a denúncia pautou-se somente no reconhecimento fotográfico feito em sede policial, o qual estaria viciado, é certo que, inicialmente, assim decorreu em razão dos fatos terem ocorrido na clandestinidade, haja vista que eventual revelação da autoria passou a ser possível apenas quando da análise das imagens disponibilizadas pela vítima (fls.127), a verificação do modus operandi de tal prática delitiva e a constatação da potencial prática pelo réu, que já possuía diversos registros de passagens criminais (fls. 229/238), sendo que então a vítima o reconheceu. Note-se que a vítima informou que a ela foram apresentadas diversas fotos de indivíduos diversos, o que foi confirmado pelos policiais, de modo que não houve qualquer tipo de tentativa de induzimento ao reconhecimento do réu. A vítima ainda relatou que teve acesso a imagens de outros furtos, em que conseguiu verificar que o modo de execução era o mesmo e que o furtador também era o mesmo, de forma que a vítima teve acesso a mais de um tipo de imagem do réu.

No que tange às qualificadoras, ambas restaram demonstradas pelas imagens da câmera de segurança, pois é possível verificar-se que o ingresso deu-se pelo teto e com o corte do forro de gesso, de forma que é irrelevante que, quando da perícia, o local não mais estivesse preservado. A foto de fls. 137 demonstra que o consultório fica no andar superior do prédio, o que, somado às imagens, permite a afirmação segura de que o ingresso foi mediante escalada.

Por fim, a causa de aumento de pena do artigo 155, § 1º, do Código Penal restou devidamente comprovada, já que as imagens demonstram que os fatos ocorreram no período noturno, por volta das 23h50 (fls. 127). Irrelevante o fato de se tratar de estabelecimento comercial, na medida em que a intenção do legislador ao criar tal causa de aumento de pena não foi de preservar o lar, a residência, mas sim o de punir de forma mais severa o indivíduo que aguarda o horário de repouso da população para praticar o crime com maior facilidade. Neste sentido:

"CRIMINAL. HC. FURTO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL DESABITADO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. Para a incidência da causa especial de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos. É irrelevante o fato de se tratar de estabelecimento comercial ou de residência, habitada ou desabitada, bem

como o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Ordem denegada.” (STJ, HC 29153/MS, rel. Ministro GILSON DIPP)

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal incide na hipótese de furto praticado em estabelecimento comercial no período do repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração.

Precedentes. 2. Recurso especial provido.” (STJ, RESp. 1193074/MG, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA)

Forçosa, destarte, a condenação do réu nos termos acima descritos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis para o réu, eis que detentor de maus antecedentes (32ª VC, autos 0053920-40.2017.8.26.0050, com fatos em 25/06/2017 e trânsito em julgado para a defesa em 05/11/2019 – fls. 229/230/ 13ª VC, autos 0070945-32.2018.8.26.0050, com fatos em 10/04/2018 e trânsito em julgado para a defesa em 26/07/2021 – fls. 230/ e 23ª VC, autos 0089833-49.2018.8.26.0050, com fatos em 26/09/2018 e trânsito em julgado para a defesa em 30/09/2019 – fls. 230). Ademais, estão presentes duas qualificadoras, de maneira que a pena-base deve ser fixada acima do piso legal, por serem as circunstâncias do crime mais graves (conforme STJ, AgRg no HC 368411 / MS, rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 22/08/2017). Por isso, aumento-lhe a pena-base em 1/5, a qual fica fixada em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Plenamente viável o reconhecimento de tais condenações como maus antecedentes, já que se referem a fatos que ocorreram antes dos fatos tratados nestes autos. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO AFASTADA. VIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEASCORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes. (...) (grifei) (STJ, HC 270685/SP, HABEAS CORPUS, 2013/0155080-7, Relatora Ministra LAURITA VAZ).

Na segunda fase, trata-se de réu reincidente (25ª VC, autos 0037703-

82.2018.8.26.0050, com fatos em 01/05/2018 e trânsito em julgado para a defesa em 02/08/2018, antes dos fatos, portanto – fls. 229), motivo pelo qual a pena será majorada em 1/6, ficando em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, as penas devem ser elevadas em 1/3 pelo furto noturno, tornando-se as penas definitivas em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Diante dos seus péssimos antecedentes e da reincidência (fls. 229/238 e 239/255), registrando diversos delitos praticados antes e depois dos fatos tratados nestes autos, tanto que se encontra atualmente cumprindo pena no regime fechado, ante a regressão de regime (fls. 256), de rigor a fixação do regime inicial fechado, eis que demonstra resistência à terapêutica penal, sendo que regime mais brando não se mostra suficiente no presente caso.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo a concessão do sursis, eis que beneficiado anteriormente tornou a delinquir, restando clara sua indiferença aos fins da pena e que tais medidas não

se mostram suficientes, tampouco socialmente recomendáveis.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal, o réu TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, às penas de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo cada dia-multa no mínimo legal.

Embora tenha respondido em liberdade ao presente feito, é certo que se encontra preso por outros processos criminais (fls. 229/238 e 239/255) e se reputa que não faça jus a direito de recorrer da presente decisão em liberdade. Trata-se de pessoa detentora de péssimos antecedentes criminais, aspecto que exige maior cautela, uma vez que patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deve-se ter em conta, ainda, que a sua liberdade representa risco à ordem pública, pois solto poderá vir a delinquir novamente, conforme já ocorreu em oportunidade pretérita. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade e decreto sua prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão. Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida às fls. 181. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o necessário.

Comunique-se à VEC acerca da presente sentença.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de março de 2021.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA